SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3214098 - MG (2026/0113301-0)

Número Único: 0047402-02.2016.4.01.3800 – TRF6

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS	:	CARLOS ALBERTO ARGES JUNIOR - MG063656
		EMILIO EDUARDO ARGES - MG106871
		FERNANDO ARGES CORREIA - MG157697
		BERNARDO ARGES RIEGERT - MG231246
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TERMO DE ARROLAMENTO DE CINCO FAZENDAS INEXISTENTES APRESENTADO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO SUPERIOR A R$ 14 MILHÕES. REPRIMENDA REDUZIDA A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. TESE DEDUZIDA NA APELAÇÃO E ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRAZO QUADRIENAL SUPERADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento da tese de prescrição e pela Súmula n. 7/STJ.

2. O réu foi condenado por uso de documento falso. Em 17/8/2009, termo de arrolamento de bens com cinco fazendas inexistentes no Município de São Desidério/BA foi apresentado como garantia em execução fiscal de débito superior a R$ 14.000.000,00. A sentença fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O Tribunal de origem elevou-a no julgamento da apelação do Ministério Público. Nos embargos de declaração da defesa, a pena foi redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva está prescrita pela pena em concreto de 2 (dois) anos de reclusão.

Documento eletrônico VDA61690139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: f943fff9-92d0-48d6-b54c-3ca3fcd4ecb7

III. Razões de decidir
4. O agravo impugnou de forma específica os dois fundamentos da decisão de inadmissão.
5. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser examinada antes das demais questões. A tese foi deduzida na apelação e enfrentada pelo Tribunal de origem. A redução da pena nos embargos de declaração não alterou a questão federal debatida.
6. Fixada a pena em 2 (dois) anos de reclusão sem impugnação da acusação, o prazo prescricional é de 4 anos (arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP). Entre a publicação da sentença, em 16/12/2019, e o acórdão condenatório, em 16/9/2025, transcorreram mais de 4 anos sem causa interruptiva.
7. Extinta a punibilidade, fica prejudicado o exame das teses de atipicidade e de absolvição.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: f943fff9-92d0-48d6-b54c-3ca3fcd4ecb7

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3214098 - MG (2026/0113301-0)

Número Único: 0047402-02.2016.4.01.3800 – TRF6

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS	:	CARLOS ALBERTO ARGES JUNIOR - MG063656
		EMILIO EDUARDO ARGES - MG106871
		FERNANDO ARGES CORREIA - MG157697
		BERNARDO ARGES RIEGERT - MG231246
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TERMO DE ARROLAMENTO DE CINCO FAZENDAS INEXISTENTES APRESENTADO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO SUPERIOR A R$ 14 MILHÕES. REPRIMENDA REDUZIDA A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. TESE DEDUZIDA NA APELAÇÃO E ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRAZO QUADRIENAL SUPERADO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento da tese de prescrição e pela Súmula n. 7/STJ.

2. O réu foi condenado por uso de documento falso. Em 17/8/2009, termo de arrolamento de bens com cinco fazendas inexistentes no Município de São Desidério/BA foi apresentado como garantia em execução fiscal de débito superior a R$ 14.000.000,00. A sentença fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O Tribunal de origem elevou-a no julgamento da apelação do Ministério Público. Nos embargos de declaração da defesa, a pena foi redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva está prescrita pela pena em concreto de 2 (dois) anos de reclusão.

Documento eletrônico VDA61690850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 5d5b0137-6e06-4dbf-8b73-ff9c4cfbea7f

III. Razões de decidir
4. O agravo impugnou de forma específica os dois fundamentos da decisão de inadmissão.
5. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser examinada antes das demais questões. A tese foi deduzida na apelação e enfrentada pelo Tribunal de origem. A redução da pena nos embargos de declaração não alterou a questão federal debatida.
6. Fixada a pena em 2 (dois) anos de reclusão sem impugnação da acusação, o prazo prescricional é de 4 anos (arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP). Entre a publicação da sentença, em 16/12/2019, e o acórdão condenatório, em 16/9/2025, transcorreram mais de 4 anos sem causa interruptiva.
7. Extinta a punibilidade, fica prejudicado o exame das teses de atipicidade e de absolvição.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região que inadmitiu o recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal (e-STJ fls. 2.193/2.195).

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime do art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 1.209/1.224). Segundo a sentença, em 17/8/2009, a SMP&B Comunicação Ltda., da qual o agravante era sócio, ofereceu como garantia, em execução fiscal movida pela União, termo de arrolamento de bens que indicava cinco fazendas inexistentes no Município de São Desidério/BA.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à do Ministério Público Federal para readequar a capitulação para o art. 304 c/ c o art. 297 do Código Penal, fixar a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, estabelecer o regime inicial semiaberto e afastar a substituição (e-STJ fls. 2.085/2.091).

Os embargos de declaração da defesa (e-STJ fls. 2.107/2.122) foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a capitulação da sentença, afastar a valoração negativa da conduta social e a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 98 (noventa e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-STJ fls. 2.146/2.151).

Documento eletrônico VDA61690850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 5d5b0137-6e06-4dbf-8b73-ff9c4cfbea7f

No recurso especial (e-STJ fls. 2.162/2.174), a defesa aponta violação dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, 299 e 304 do Código Penal e dos arts. 155 e 386, III, do Código de Processo Penal. Sustenta: **(i)** a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, pois entre a publicação da sentença, em 13/12/2019, e o julgamento da apelação, em 16/9/2025, teria transcorrido prazo superior a 4 anos; **(ii)** a condenação fundada em presunções e em elementos informativos, com responsabilização objetiva pela condição de sócio, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal; e **(iii)** a atipicidade da conduta por falta de prova do dolo e da determinação do uso do documento, que teria sido juntado por procurador da pessoa jurídica. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade e, subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento da tese de prescrição, com apoio na Súmula n. 282/STF, e pela incidência das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF quanto às demais teses (e-STJ fls. 2.193/2.195).

No agravo (e-STJ fls. 2.204/2.218), a defesa afirma que a prescrição foi suscitada na apelação e examinada pelo acórdão recorrido e que as teses de mérito exigem apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.

Apresentada contraminuta (e-STJ fls. 2.224/2.230), o Ministério Público Federal manifestou-se *"pelo desprovimento do agravo em recurso especial"* (e-STJ fls. 2.248/2.253).

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade

A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por dois fundamentos: a ausência de prequestionamento da tese de prescrição, ainda que matéria de ordem pública, e a incidência das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF quanto às teses de mérito (e-STJ fl. 2.194).

O agravo enfrentou ambos. Quanto ao primeiro, demonstrou que a prescrição foi arguida nas razões de apelação e decidida pelo Tribunal de origem, com a transcrição dos trechos correspondentes (e-STJ fls. 2.208/2.210). Quanto ao segundo, indicou as premissas fáticas assentadas no acórdão — a autoria atribuída à condição de sócio-administrador e o dolo inferido da apresentação dos documentos em nome da sociedade — e sustentou que a pretensão se limita à sua revaloração jurídica (e-STJ fls. 2.214/2.217).

Documento eletrônico VDA61690850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 5d5b0137-6e06-4dbf-8b73-ff9c4cfbea7f

Conheço, pois, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Da prescrição da pretensão punitiva

A prescrição, causa extintiva da punibilidade, é matéria de ordem pública e precede o exame das demais teses do recurso especial. Nesse sentido:

> *"A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser analisada antes de qualquer outra questão."*
>
> *(AREsp n. 2.644.569/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)*

A tese está prequestionada. A defesa pediu, na apelação, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (e-STJ fl. 1.254), e o Tribunal de origem examinou e rejeitou o pedido, à luz da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão então fixada e do prazo de 8 anos, com a indicação dos marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal (e-STJ fls. 2.088/2.089).

A pena só foi reduzida para 2 (dois) anos de reclusão no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fl. 2.149), último pronunciamento da instância ordinária, o que não altera a questão federal debatida: o cômputo do prazo prescricional pela pena em concreto entre os marcos interruptivos. Além disso, reconhecida a extinção da punibilidade, cabe declará-la de ofício em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo Penal).

A pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão resultou do acórdão dos embargos de declaração (e-STJ fl. 2.149), sem recurso da acusação, como registram o recurso especial (e-STJ fls. 2.168/2.169) e o parecer do Ministério Público Federal, que se refere à condenação definitiva nesse patamar (e-STJ fl. 2.248). Regula-se a prescrição, portanto, pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do Código Penal), e o prazo é de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 12/8/2016 (e-STJ fl. 829). A sentença condenatória foi proferida em 13/12/2019 (e-STJ fl. 1.224) e publicada em 16/12/2019, conforme registrou a Procuradoria Regional da República (e-STJ fl. 2.061). O acórdão condenatório foi proferido em sessão virtual encerrada em 16/9/2025 (e-STJ fl. 2.083). Entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório transcorreram mais de 5 anos e 9 meses, sem causa interruptiva ou suspensiva, de modo que o prazo de 4 anos se consumou em 15/12/2023.

Acrescente-se que os fatos, de 17/8/2009, são anteriores à Lei n. 12.234/2010, circunstância que a própria Procuradoria Regional da República apontou como apta a

Documento eletrônico VDA61690850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 5d5b0137-6e06-4dbf-8b73-ff9c4cfbea7f

permitir a contagem retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia (e-STJ fls. 2.061/2.062). Nesse intervalo, de quase 7 anos, o prazo de 4 anos também se esgotou.

O parecer do Ministério Público Federal afirma que nenhum dos intervalos entre os marcos interruptivos superou o prazo legal (e-STJ fl. 2.251), mas não aponta ato que tenha interrompido a prescrição entre a publicação da sentença e o acórdão condenatório. A demora no julgamento da apelação não suspende nem interrompe o prazo, que corre por inteiro a partir de cada marco do art. 117 do Código Penal.

Extinta a punibilidade, fica prejudicado o exame das teses de violação do art. 155 do Código de Processo Penal, de atipicidade e de absolvição.

Dispositivo

Ante o exposto, **conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial** para declarar extinta a punibilidade de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA quanto ao crime do art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, prejudicado o exame das demais teses do recurso especial.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61690850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:58
Código de Controle do Documento: 5d5b0137-6e06-4dbf-8b73-ff9c4cfbea7f

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0113301-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.214.098 / MG**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00144201900353800200513 00474020220164013800 08882012
14420190035380020051 3 474020220164013800 8882012

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS	:	CARLOS ALBERTO ARGES JUNIOR - MG063656
		EMILIO EDUARDO ARGES - MG106871
		FERNANDO ARGES CORREIA - MG157697
		BERNARDO ARGES RIEGERT - MG231246
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:18:37
Código de Controle do Documento: E19756DB-051E-4FA9-8C3D-69EEA2D498B8